

Vertrag

zwischen

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV, Musterstrasse 1, 3008 Bern

und

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), Schwarzenburgstrasse 165, 3097 Liebefeld

Rechtsgrundlage für Datenbereitstellung

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV (hiernach: Datenanbieter) und **Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)** (hiernach: Datenbezüger) vereinbaren gestützt auf Art. 165c ff. des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (SR. 910.1), Art. 36 des Bundesgesetzes vom 25. September 2020 über den Datenschutz (SR 235.1) und Art. 27 Abs. 9 der Verordnung vom 23. Oktober 2013 über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft (SR 919.117.71), was folgt:

Vertragsgegenstand

Der vorliegende Vertrag regelt die Bereitstellung von Daten vom Datenanbieter an den Datenbezüger. Er legt die diesbezüglichen Rechte und Pflichten beider Vertragspartner fest.

Nicht Gegenstand dieses Vertrags sind mögliche Vergütungen zwischen den Vertragspartnern für z.B. Datenaufbereitung oder Datennutzung.

Dieser Vertrag wird in deutscher und französischer Sprache ausgefertigt. Im Falle von Widersprüchen oder Auslegungszweifeln gilt ausschliesslich die deutsche Version.

1. Definition und Erklärung von Begriffen

- agridata.ch: Die Vertragspartner nutzen für die Datenübertragung und die Abfrage der Zustimmung der Datenproduzenten zur Datenweitergabe den Datenübertragungsdienst agridata.ch. Die für die Nutzung von agridata.ch geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind von den Vertragspartnern unabhängig vom vorliegenden Vertrag einzuhalten.
- Datenproduzent: Als Datenproduzenten gelten natürliche oder juristische Personen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Daten erzeugen, erfassen oder bereitstellen, welche über agridata.ch übermittelt werden können. Dazu gehören insbesondere, aber nicht abschliessend,

Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter, Tierhalterinnen und Tierhalter, Eigentümerinnen und Eigentümer von Equiden sowie Unternehmen, Organisationen oder Institutionen, die landwirtschaftsrelevante Daten erzeugen oder verwalten.

- Datenbezüger: Als Datenbezüger gelten natürliche oder juristische Personen, oder Behörden, die über agridata.ch auf die Daten der Datenproduzenten zugreifen oder entsprechende Datenanfragen stellen, um diese ausschliesslich zu den im Datenantrag festgelegten Zwecken zu verwenden. Der Zugriff auf Daten ist nur möglich, wenn die Zustimmung der jeweiligen Datenproduzenten vorliegt.
- Datenanbieter: Stellt dem Datenbezüger die von ihm beantragten Daten der zustimmenden Datenproduzenten über agridata.ch bereit.
- Datenantrag / Datenanfrage: Antrag des Datenbezügers, um definierte Datenprodukte zu einem angegebenen Zweck im Sinne des Art. 27 Abs. 9 ISLV vom Datenanbieter zu erhalten. Datenproduzenten erhalten im Datenübertragungsdienst agridata.ch Einsicht in den Datenantrag und können dort ihre Zustimmung zur Datenweitergabe vom Datenanbieter an den Datenbezüger erteilen.
- Datenprodukt: Datenanbieter stellen Datenprodukte mit klar umrissenen Inhalten für den Datenbezüger zur Auswahl. Ein Datenbezüger kann mehrere Datenprodukte eines Datenanbieters beantragen.
- Zustimmungsabfrage: Dienst in agridata.ch, mit dem Datenproduzenten bestehende Datenanträge einsehen und ihre Zustimmung zur Datenweitergabe bearbeiten können. Datenproduzenten können pro Datenanfrage der Datenweitergabe zustimmen oder diese ablehnen.
- Datenschnittstelle: Geschützte technische Schnittstelle mit der Datenbezüger pro Datenantrag alle Daten der zustimmenden Datenproduzenten beziehen können.

2. Angaben zum Datenantrag

Datenbezüger:

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV
UID: CHE403244345
Musterstrasse 1
3008 Bern
Kontakt: +41 79 123 45 67, email@test.com

Name Datenantrag:

DE: Anfrage Titel

FR: Titre demande

IT: Titolo richiesta

Beschreibung des Datenantrags:

DE: Beschreibung lang genug

FR: Description assez longue

IT: Descrizione abbastanza lunga

Zweck der Datennutzung durch den Datenbezüger:

DE: Zweck lang genug

FR : But assez long

IT: Scopo abbastanza lungo

Name System beim Datenanbieter:

DE: AGIS

FR : SIPA

IT: AGIS

Gewünschte Datenprodukte:

- Nutztiere auf Betrieb

Angabe zu Zielgruppe:

Test Zielgruppe

3. Pflichten der Vertragspartner

3.1 AGB für die Nutzung von agridata.ch

- Die für die Nutzung von agridata.ch geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind unabhängig von diesem vorliegenden Vertrag von den Vertragspartnern einzuhalten.

3.2 Datenanbieter

- Der Datenanbieter stellt über agridata.ch die im Datenantrag beschriebenen Datenprodukte zur Verfügung. Dabei stellt agridata.ch sicher, dass nur Daten vom Datenanbieter an den Datenbezüger weitergegeben werden, bei denen die Zustimmung der Datenproduzenten vorliegt.
- Der Datenanbieter verpflichtet sich, auf eigene Kosten eine geeignete technische Schnittstelle zu agridata.ch einzurichten und zu unterhalten. Diese Schnittstelle muss den sicheren, vollständigen und automatisierten Datenaustausch gemäss Spezifikationen <https://github.com/agridata-ch/.github/wiki> gewährleisten.
- Der Datenanbieter stellt dem Datenbezüger die Daten über eine geschützte Schnittstelle zum selbständigen Bezug bereit. Der Zugriff auf die Daten muss sowohl beim Datenanbieter als auch beim Datenbezüger beschränkt, kontrolliert und geschützt sein.
- Wenn bisher bereitgestellte Datenprodukte nicht mehr angeboten oder geändert werden, informiert der Datenanbieter agridata.ch und den Datenbezüger.

- Die für die Abwicklung der Datenbereitstellung beim Datenanbieter allenfalls entstehenden Kosten (z.B. für neue oder angepasste IT-Infrastruktur) können nicht dem Datenbezüger oder agridata.ch in Rechnung gestellt werden.

3.3 Datenbezüger

- Die gelieferten Daten werden ausschliesslich für den Zweck bearbeitet, welcher den zustimmenden Datenproduzenten und dem Datenanbieter angegeben wurde.
- Der Datenbezüger verpflichtet sich, dem Datenproduzenten eine beabsichtigte Weitergabe von Daten an Dritte in der Beschreibung des Nutzungszwecks mitzuteilen. Davon nicht berührt ist eine allfällige Herausgabe an Behörden, welche gestützt auf eine gesetzliche Grundlage erfolgt.
- Der Datenbezüger verpflichtet sich, dem Datenproduzenten mitzuteilen, sowohl wenn Datenbezüger als auch wenn Dritte die Daten im Ausland beziehen.
- Zulässig ist der Beizug von Auftragsbearbeitern durch Datenbezüger (in seinem Auftrag und seinem Interesse).
- Der Datenbezüger ist für den Datenschutz verantwortlich und verpflichtet sich die Datenschutzgesetzgebung, inklusive einer allfälligen Einholung der Zustimmung zur Datenweitergabe bei den Datenproduzenten, einzuhalten. Der Zugriff auf die Daten muss sowohl beim Datenanbieter als auch beim Datenbezüger beschränkt, kontrolliert und geschützt sein.
- Die Datenbezüger sind selbst dafür verantwortlich, ihre jeweiligen Datenproduzenten über die entsprechenden Datenanfragen zu informieren und deren Zustimmung einzuholen bzw. sicherzustellen, dass diese Zustimmung vorliegt.
- Der Datenbezüger nutzt für die aktive Kommunikation des Datenantrags / der Datenanfrage gegenüber den Datenproduzenten Vorlagen von agridata.ch, um gegenüber den Datenproduzenten eine durchgängige Kommunikation im Zusammenhang mit agridata.ch einzuhalten.
- Der Datenbezüger darf den Link auf die Datenanfrage nur an solche Datenproduzenten versenden, die unter den Angaben zum Vertrag als Zielgruppe beschrieben wurden.
- Sofern der Datenbezüger in der Lage ist, in agridata.ch eine Liste mit den UID-Nummern der betroffenen Datenproduzenten zur Verfügung zu stellen, kann die Datenanfrage auf agridata.ch für die entsprechenden Datenproduzenten aktiviert werden, und es können Informations-E-Mails an die betreffenden Datenproduzenten versendet werden.
- Die für die Abwicklung des Datenbezugs beim Datenbezüger allenfalls entstehenden Kosten (z.B. für neue oder angepasste IT-Infrastruktur) können nicht dem Datenanbieter oder agridata.ch in Rechnung gestellt werden.

4. Gewährleistung / Haftungsausschluss

- Der Datenanbieter und agridata.ch übernehmen keine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der gelieferten Daten. Insbesondere garantieren Datenanbieter und agridata.ch nicht, dass Angaben zu sämtlichen Personen bzw. Betrieben geliefert werden können, für welche der Datenbezüger die Datenweitergabe beantragt.
- Der Datenanbieter und agridata.ch schliessen, soweit rechtlich zulässig, jegliche Haftungsansprüche, insbesondere wegen nicht funktionierendem Datenbezug oder mangelhaften Daten, aus.

5. Kontrolle

- Sowohl der Eidgenössischen Finanzkontrolle als auch agridata.ch steht jederzeit ein Kontroll- und ein Auskunftsrecht über alle Teile des Vertrages zu; sie können diese Rechte auch durch ausserhalb der Bundesverwaltung stehende Sachverständige wahrnehmen lassen.
- Die Vertragspartnerin hat den Kontrollorganen jederzeit Einsicht in sämtliche Akten und Zutritt zu den Anlagen, die Gegenstand des vorliegenden Vertragsverhältnisses sind, zu gewähren sowie für Auskünfte zur Verfügung zu stehen.

- Die Kontrollorgane sind an das Amtsgeheimnis gebunden und haben bei der Bearbeitung von Personendaten die Datenschutzvorschriften zu beachten.

6. Vertragsdatuer

- Der vorliegende Vertrag tritt ab der beidseitigen Unterzeichnung durch die Vertragspartner in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt können Datenproduzenten ihre Zustimmung zur Datenweitergabe bearbeiten.
- Der Vertrag gilt bis zur schriftlichen Beendigung durch einen Vertragspartner.

7. Vertragsänderung

- Änderungen am Vertrag können nach Vertragsabschluss nicht vorgenommen werden, da diese sich auf alle bis zur Änderung erteilten Zustimmungen zur Datenweitergabe auswirken.
- Der Vertrag kann durch beide Vertragspartner beendet werden.
- Eine schriftliche Beendigung ist mit einer Frist von drei Monaten auf ein Monatsende möglich.

8. Datenschutz / Geheimhaltungspflicht

- Die Vertragspartner verpflichten sich, Daten der Datenproduzenten gemäss den geltenden Datenschutzbestimmungen zu schützen, insbesondere ergreifen sie technische und organisatorische Massnahmen für eine angemessene Datensicherheit in ihrer Sphäre der Verantwortung und Zuständigkeit.
- Die Vertragspartner gewährleisten – auch nach Beendigung des vorliegenden Vertragsverhältnisses – den vollen Daten- und Geheimnisschutz für alle Daten (Informationen), die ihnen im Rahmen des vorliegenden Vertrags zur Kenntnis gelangen oder von ihnen in irgendeiner Weise bearbeitet werden. Sie treffen hierzu alle erforderlichen organisatorischen, technischen und personellen Schutzmassnahmen.
- Die Vertragspartner garantieren insbesondere, dass alle ihnen zur Kenntnis gelangenden Daten ausschliesslich für die vertragliche vereinbarte Zweckbestimmung bearbeitet und verwendet werden und stellen sicher, dass sämtliche Mitarbeitenden und (gegebenenfalls) externe Dienstleister (und deren Mitarbeitenden) die einschlägigen Geheimhaltungs- und Datenschutzvorschriften ebenfalls strikte einhalten.
- Die Vertragspartner informieren sich gegenseitig bei datenschutzrelevanten Vorfällen oder begründetem Verdacht unverzüglich.

9. Vertragsverletzung

- In Fällen des Missbrauchs der Daten oder anderen Verletzungen der Bestimmungen dieses Vertrages kann der vorliegende Vertrag von den Vertragspartnern fristlos gekündigt werden. Kündigt ein Vertragspartner den Vertrag fristlos, so wird der bestehende Datenantrag der Vertragspartnerin deaktiviert und es werden fortan keine der beantragten Daten bereitgestellt.

10. Streitigkeiten aus diesem Vertrag

- Bei allfälligen Meinungsverschiedenheiten bemühen sich die Vertragspartner nach Treu und Glauben um eine möglichst rasche und gütliche Einigung.
- Kann innert 30 Arbeitstagen weder die Meinungsdivergenz bereinigt noch ein Bereinigungsplan vereinbart werden, ist jeder Vertragspartner berechtigt, die Angelegenheit bei Gericht anhängig zu machen.
- Über Streitigkeiten aus diesem Vertrag entscheidet auf Klage hin das Bundesverwaltungsgericht als erste Instanz.
- Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages als ungültig, unwirksam oder unerfüllbar erweisen, so wird dadurch die Gültigkeit, Wirksamkeit und Erfüllbarkeit der übrigen Teile des Vertrages

nicht beeinträchtigt. Die Vertragspartner verpflichten sich in diesem Fall, den ungültigen, unwirksamen oder unerfüllbaren Teil des Vertrages durch eine gültige, wirksame und erfüllbare Bestimmung zu ersetzen, die inhaltlich der ursprünglichen Absicht der Vertragspartner am nächsten kommt.

Contrat

entre

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV, Musterstrasse 1, 3008 Bern

et

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), Schwarzenburgstrasse 165, 3097 Liebefeld

Bases juridiques pour la mise à disposition des données

Le/La **Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV** (ci-après : fournisseur de données) et **Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)** (ci-après : utilisateur de données) conviennent ce qui suit, sur la base des art. 165c ss de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1), de l'art. 36 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (RS 235.1) et de l'art. 27, al. 9, de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (RS 919.117.71) :

Objet du contrat

Le présent contrat règle la mise à disposition des données par le fournisseur à l'utilisateur des données. Il définit les droits et les devoirs des deux parties en la matière.

Ne font pas l'objet du présent contrat les éventuelles rémunérations convenues entre les partenaires contractuels, par exemple pour la préparation ou l'utilisation des données.

Le présent contrat est établi en allemand et en français. En cas de contradiction ou de doute sur l'interprétation, seule la version allemande fait foi.

Définition et explication des termes

- agridata.ch: les partenaires contractuels utilisent le service de transfert de données agridata.ch pour la transmission des données et les demandes de consentement adressées aux producteurs de données pour le partage de leurs données. Les conditions générales (CG) applicables pour l'utilisation d'agridata.ch doivent être respectées par les parties, indépendamment du présent contrat.
- Producteur de données: les producteurs de données sont des personnes physiques ou morales qui, dans le cadre de leur activité quotidienne, produisent, saisissent ou préparent des données qui peuvent être transmises via agridata.ch. Il s'agit notamment, mais pas exclusivement, des exploitants, des détenteurs d'animaux, des propriétaires d'équidés ainsi que des entreprises, organisations ou institutions qui produisent ou gèrent des données relatives à l'agriculture.

- Utilisateur de données : les utilisateurs de données sont des personnes physiques ou morales, ou des autorités, qui accèdent aux données des producteurs via agridata.ch ou qui soumettent des demandes de données. Ils utilisent exclusivement ces données pour les buts fixés dans la demande. L'accès n'est possible qu'avec le consentement explicite des producteurs de données concernés.
- Fournisseur des données: les fournisseurs de données mettent à disposition via agridata.ch les données demandées par les utilisateurs. Ils ne transmettent ces données que si les producteurs de données concernés ont donné leur consentement.
- Demande de données: demande de l'utilisateur de données visant à obtenir du fournisseur des produits de données prédéfinis pour un usage visé à l'art. 27, al. 9, OSIAgr. Les producteurs de données peuvent consulter la demande de données dans le service agridata.ch et y donner leur consentement à la transmission de données du fournisseur à l'utilisateur.
- Produit de données: les fournisseurs de données proposent aux utilisateurs des produits de données dont le contenu est clairement défini. Un utilisateur peut demander plusieurs produits de données d'un fournisseur.
- Demande de consentement: service dans agridata.ch à l'aide duquel les producteurs de données peuvent consulter les demandes de données en attente et donner leur consentement à la transmission des données. Ils peuvent accepter ou refuser la transmission pour chaque demande.
- Interface d'échange de données: interface technique protégée sur laquelle les utilisateurs de données peuvent, pour chaque demande, obtenir toutes les données des producteurs qui ont donné leur consentement.

2. Indications sur la demande

Utilisateur de données :

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV
 UID: CHE403244345
 Musterstrasse 1
 3008 Bern
 Contact: +41 79 123 45 67, email@test.com

Nom de la demande :

DE: Anfrage Titel

FR: Titre demande

IT: Titolo richiesta

Description de la demande de données :

DE: Beschreibung lang genug

FR: Description assez longue

IT: Descrizione abbastanza lunga

Objectif visé par l'utilisateur pour ces données et indication des éventuelles transmissions prévues à des tiers (ou exclusion de celles-ci) :

DE: Zweck lang genug

FR: But assez long

IT: Scopo abbastanza lungo

Nom du système du fournisseur de données :

DE: AGIS

FR: SIPA

IT: AGIS

Produit de données souhaité :

- Animaux de rente dans l'exploitation

Indication du groupe cible :

Test Zielgruppe

3. Obligations des partenaires contractuels

3.1 CG applicables pour l'utilisation d'agridata.ch

- Les partenaires contractuels doivent respecter les conditions générales (CG) applicables pour l'utilisation d'agridata.ch, indépendamment du présent contrat.

3.2 Fournisseur de données

- Le fournisseur de données met à disposition les produits de données décrits dans la demande via agridata.ch. Ce faisant, agridata.ch garantit que seules sont transmises les données du fournisseur pour lesquelles le producteur de données a donné son consentement.
- Le fournisseur de données s'engage à mettre en place et à maintenir à ses frais une interface technique appropriée avec agridata.ch. Cette interface doit assurer un échange de données sûr, complet et automatisé, conformément aux spécifications suivantes : <https://github.com/agridata-ch/github/wiki>
- Le fournisseur de données met les données à la disposition de l'utilisateur via une interface sécurisée, afin que celui-ci puisse les consulter de manière autonome. Aussi bien chez le fournisseur que chez l'utilisateur, l'accès aux données doit être restreint, contrôlé et protégé.
- Si des produits de données déjà fournis ne sont plus proposés ou sont modifiés, le fournisseur en informe agridata.ch et l'utilisateur des données.

- Les frais éventuels encourus par le fournisseur pour la préparation des données (par exemple pour une infrastructure informatique nouvelle ou adaptée ou pour une modification de l'interface) ne peuvent être facturés à l'utilisateur ou à agridata.ch.

3.3 Utilisateur de données

- Les données livrées sont traitées exclusivement dans les buts qui ont été indiqués aux producteurs ayant donné leur consentement et au fournisseur.
- L'utilisateur s'engage à informer le producteur des données de toute intention de transmettre ces données à des tiers dans la description de l'usage prévu. Cela ne concerne pas une éventuelle communication aux autorités qui se fonde sur une base légale.
- L'utilisateur s'engage à informer le producteur des données lorsque lui-même ou des tiers consultent les données depuis l'étranger.
- L'utilisateur de données est autorisé à faire appel à des sous-traitants (pour son compte et dans son intérêt).
- L'utilisateur des données est responsable de la protection des données et s'engage à respecter la législation en la matière, y compris l'obligation d'obtenir, le cas échéant, le consentement des producteurs de données pour la transmission de celles-ci. Aussi bien chez le fournisseur que chez l'utilisateur, l'accès aux données doit être restreint, contrôlé et protégé.
- Il incombe aux utilisateurs de données d'informer eux-mêmes les producteurs des demandes de données qui les concernent et d'obtenir leur consentement ou de s'assurer que ce consentement a bien été donné.
- Pour communiquer activement avec les producteurs de données au sujet de la demande, l'utilisateur des données utilise les modèles fournis par agridata.ch, afin de garantir une communication de bout en bout avec les producteurs dans le cadre d'agridata.ch.
- L'utilisateur des données ne peut envoyer le lien vers la demande de données qu'aux producteurs de données décrits comme groupe cible dans les informations relatives au contrat.
- Si l'utilisateur des données est en mesure de fournir sur agridata.ch une liste des numéros IDE des producteurs de données concernés, la demande de données peut être activée sur agridata.ch pour ces producteurs de données et des courriels d'information peuvent leur être envoyés.
- Les frais éventuels encourus par l'utilisateur pour l'acquisition des données (par exemple pour une infrastructure informatique nouvelle ou adaptée ou pour une modification de l'interface) ne peuvent être facturés au fournisseur de données ou à agridata.ch.

4. Garantie / Exclusion de responsabilité

- Le fournisseur de données et agridata.ch ne garantissent pas l'exactitude ni l'exhaustivité des données fournies. En particulier, ils ne garantissent pas que des données puissent être livrées sur l'ensemble des personnes et des exploitations pour lesquelles l'utilisateur a fait une demande.
- Dans la mesure où cela est juridiquement admissible, le fournisseur de données et agridata.ch excluent toute action en responsabilité, notamment en cas de non-fonctionnement de l'accès aux données ou de données défectueuses.

5. Contrôle

- Tant le Contrôle fédéral des finances qu'agridata.ch sont habilités en tout temps à effectuer des contrôles et à obtenir des informations sur toutes les parties du présent contrat ; ils peuvent également faire exercer ces droits par des experts extérieurs à l'Administration fédérale.
- Le partenaire contractuel doit conférer aux organes de contrôle en tout temps un droit, respectivement, de regard et d'accès sur l'ensemble des documents et des installations qui font l'objet du présent contrat ; il doit par ailleurs se tenir à leur disposition pour tout renseignement.

- Les organes de contrôle sont tenus au secret de fonction et doivent respecter les dispositions relatives à la protection des données lorsqu'ils traitent des données à caractère personnel.

6. Durée du contrat

- Le présent contrat prend effet par la signature des deux partenaires contractuels. À partir de ce moment, les producteurs de données peuvent modifier le consentement donné à la transmission des données.
- Le contrat reste en vigueur jusqu'à sa résiliation écrite par l'un des partenaires contractuels.

7. Modifications du contrat

- Il n'est pas possible de modifier le contrat après sa conclusion, car toute modification affecte également l'ensemble des consentements relatifs à la transmission des données qui ont été accordés jusque-là.
- Le contrat peut être résilié par les deux partenaires contractuels.
- La résiliation par écrit est possible, dans un délai de trois mois à compter de la fin du mois.

8. Protection des données / obligation de garder le secret

- Les partenaires contractuels s'engagent à protéger les données des producteurs conformément aux dispositions en vigueur, et en particulier à prendre des mesures techniques et organisationnelles pour assurer une sécurité appropriée des données dans leur sphère de responsabilité et de compétence.
- Même au terme du présent contrat, les partenaires contractuels garantissent intégralement la protection des données et du secret de toutes les données (informations) dont elles ont eu connaissance dans le cadre du présent contrat ou qu'elles ont traitées d'une manière ou d'une autre. À cette fin, ils prennent toutes les mesures de protection nécessaires sur le plan de l'organisation, de la technique, du personnel et de l'informatique.
- Les partenaires contractuels garantissent en particulier que toutes les données dont ils ont eu connaissance seront traitées et utilisées dans le seul but fixé par le contrat et ils s'assurent que tous les collaborateurs et (le cas échéant) les prestataires externes (et leurs collaborateurs) respectent également strictement les dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données.
- Les partenaires contractuels s'informent mutuellement et sans délai de tout incident touchant à la protection des données ou de tout soupçon fondé.

9. Infraction au contrat

- En cas d'utilisation abusive des données ou en cas d'autre violation des dispositions du présent contrat, les partenaires contractuel peuvent résilier celui-ci avec effet immédiat. Le cas échéant, les demandes de données en cours du partenaire contractuel sont désactivées et aucune des données demandées ne sera plus fournie.

10. Litiges découlant du présent contrat

- En cas de divergences d'opinions, les partenaires contractuels s'efforcent de bonne foi de trouver un accord à l'amiable aussi rapidement que possible.
- Si les divergences d'opinion ne peuvent être éliminées et qu'un plan visant à résoudre la question ne peut être convenu dans un délai de 30 jours ouvrables, chaque partenaire contractuel est libre d'engager une action en justice.
- Lorsqu'une action est introduite, le Tribunal administratif fédéral statue en première instance sur un litige découlant du présent contrat.
- Si certaines dispositions de ce contrat devaient s'avérer invalides, inefficaces ou inapplicables, cela n'affecterait pas la validité, l'efficacité et l'application des autres parties du contrat. Dans ce cas, les

partenaires contractuels s'engagent à remplacer la disposition invalide, inefficace ou inapplicable par une disposition valable, efficace et applicable, dont le contenu se rapproche au plus près de la volonté initiale des partenaires contractuels.

Für Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen BLV

.....

.....

Für Bundesamt für Landwirtschaft (BLW)

.....

.....